

1500265-98.2020.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... a ré ostenta condenação por grave crime de tráfico) e sem olvidar que a denunciada reponde por inúmeros processos judiciais, estando inclusive, neste momento, presa, fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento de pena (art. 33, §3º, do CP).

Inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500265-98.2020.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500265-98.2020.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 3 - DESCONHECIDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

Cuida-se de ação penal em que se objetiva a condenação de THAYS CARDOSO DE SOUZA como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal.

Recebida a denúncia, a parte requerida foi citada.

Apresentada a defesa prévia, não houve absolvição sumária.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

Por intermédio desta ação, pretende, o MP, ver a parte requerida condenada como incurso no art. 157, do CP.

Após a colheita das provas, tenho que a ação procede.

A materialidade se retira da portaria de folha 02, do BO de folhas 03/04, do auto de reconhecimento de folha 05, das imagens de folhas 06/08 e do auto de avaliação de folha 12.

A autoria se retira da prova oral colhida.

Decerto, a interrogada negou o crime (Nunca roubou ninguém de faca. Sempre admite o crime e não cometeu este. Conhece o Matheus, filho de Lucas. Não conhece o ofendido ouvido em audiência. Não sabe por que ele a acusou. Reconhece ser a pessoa que aparece na folha 06. Nega o crime).

Contra ela, porém, pairam as demais provas.

A começar, a vítima, toda vez que ouvida, foi assertiva ao reconhece-la como sua algoz.

Em audiência, o ofendido relatou a dinâmica do assalto e, em reforço do que já fizera na fase administrativa (folha 05), reconheceu a ré como a assaltante (Recorda-se que a roubadora saiu de um carro e pediu para que ele "passasse" o celular. Ele foi ameaçado com uma faca. Entregou o celular e saiu correndo. Ela montou no carro preto e foi embora. Reconheceu-a na delegacia, por fotografia. Ela chegou a anunciar o assalto. Reconheceu a ré como a pessoa que cometeu o assalto no dia de hoje.)

Como já assentado, as palavras da vítima em casos de roubo, quando seguras e coesas, são hábeis para se legitimar um decreto condenatório.

Nesta toada:

Roubo majorado, praticado em concurso de agentes. Preliminar de nulidade rejeitada. Inépcia da denúncia não verificada. Requisitos do art. 41 do CPP preenchidos. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida do réu, reconhecido na delegacia e em Juízo. Majorante confirmada. Condenação acertada. Afastamento do concurso formal e reconhecimento da continuidade delitiva, com aumento de 1/5 da pena. Pena reduzida para seis anos, quatro meses e vinte e quatro dias e 15 dias-multa. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos para reduzir as penas. (TJSP; Apelação 0006391-39.2015.8.26.0068; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Barueri - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)

Apelação - Roubo simples - Condenação - Conformismo do acusado - Apelo ministerial que se limita ao pleito de reconhecimento do concurso formal entre os delitos - Reforma necessária, em sendo dois os patrimônios lesados - Palavras firmes e coerentes das vítimas - Penas redimensionadas - Recurso provido. (TJSP; Apelação 0000824-20.2017.8.26.0565; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)

Apelação. Roubo simples tentado. Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Palavra da vítima. Condenação mantida. Pena adequadamente fixada. Regime prisional alterado para o semiaberto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 0005880-11.2016.8.26.0099; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018)

Como se não fosse suficiente, foram ouvidos os policiais civis que esclareceram que

a vítima lhes comunicou o evento e que, desde sempre, reconheceu Thays como a roubadora

Não se pode ter dúvidas. Thays cometeu o assalto.

O ofendido sempre a reconheceu sem qualquer sombra de dúvida.

O reconhecimento fotográfico (folha 05) realizado pelo ofendido na fase administrativa (em 2019) foi confirmado no dia de hoje, pois Matheus, em audiência foi assertivo e indicou Thays, sem sombra de dúvida, como a pessoa que lhe roubou; os depoimentos dos policiais corroboram a narrativa.

Comprovou-se também que as partes sequer se conheciam (circunstância inclusive confirmada pela interrogada), não existindo, pois, qualquer razão para que Matheus fizesse falsa imputação em desfavor da denunciada.

Não se tem portanto dúvida. Thays, na posse da faca, levou o celular do ofendido.

Rechaço a tese desclassificatória, pois o crime foi cometido com grave ameaça – o ofendido em juízo anotou que Thays portava a faca e anunciou o assalto.

É o que basta para legitimar a condenação dela como incurso no art. 157, do CP (art. 155, do CPP).

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, elevo a pena nas circunstâncias, já que o assalto foi realizado na madrugada (04h11), horário em que há reduzidas circulações de guarnições policiais e de cidadãos, o que dificulta sobremaneira o pedido de socorro.

Ainda, aumento a pena nos maus antecedentes: 0054330-52.2007.8.26.0114 e 0005333-11.2010.8.26.0283.

Pena inicial em 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 12 dias-multa

Na segunda fase, sem circunstâncias legais ponderáveis.

Pena intermediária em 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 12 dias-multa

Sem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Pena final em 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 12 dias-multa

O valor do dia multa será o mínimo legal.

Ante o montante de pena aplicado, os maus antecedentes (observando-se que a ré ostenta condenação por grave crime de tráfico) e sem olvidar que a denunciada repõe por inúmeros processos judiciais, estando inclusive, neste momento, presa, fixo o regime fechado como o inicial para o cumprimento de pena (art. 33, §3º, do CP).

Inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 387, do CPP, CONDENO THAYS CARDOSO DE SOUZA como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal à pena de 5 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 12 dias-multa. O regime inicial será o fechado e o valor do dia multa, o mínimo legal.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixar neste momento (AP/MG 470, STF).

Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Fica a parte requerida condenada nas custas, nos termos do art. 804, do CPP.

Apelo em liberdade.

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).

Lance-se o nome da parte condenada no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execuções, comunique-se o TRE

para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal e expeça a certidão de atuação profissional do(s) causídico(s) nomeado(s). Expeça-se todo o mais que necessário for, inclusive certidão de honorários nos termos do Convênio OAB/Defensoria, se cabível no caso em tela.

CÓPIA DIGITALMENTE ASSINADA DESTA SENTENÇA VALERÁ COMO OFÍCIO, MANDADO, TERMO E CARTA PRECATÓRIA, CONFORME A NECESSIDADE.

Oportunamente, archive(m)-se.
P.I.C.

Ibitinga, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA